

한국가스공사 상임감사위원회

경고·주의 요구

일련번호 제21-안전-16호

제목 산업안전보건관리비 계상 부적정

소관부서 hhhh처, gggg처, ☒☒☒☒☒, ▲▲기지, ◀▶지역본부 등 8개 지역본부

조치부서 ★★★★★처

내용

1. 업무 개요

생산본부의 5개 기지본부와 공급본부의 9개 지역본부, ☒☒☒☒☒은 생산·공급설비 등 개선 및 유지관리 업무를 수행하면서 2020. 7월부터 2021. 6월까지 산업안전보건관리비 계상이 필요한 ‘●○~○● 천연가스 공급시설 건설 전기공사’ 등 185건의 공사계약을 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에는 “건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사의 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야한다”고 규정하고 있다.

한편 고용노동부장관이 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(시행 2020. 1. 23.)을 정하여 고시한 사항은 다음 【표 1】과 같다.

【표 1】 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

제3조(적용범위)

- 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용(부칙<제2019-64호, 2019. 12. 13.>제1조)

제4조(계상기준)

1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상, 대상액에 별표 1의 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만, 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액
3. 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에 지체 없이 산업안전보건관리비를 조정 계상

제5조(계상방법 및 계상시기 등)

1. 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비 계상
2. 발주자는 계상한 산업안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰참가자에게 알려야 함
3. 발주자와 수급인은 공사계약을 체결할 경우 1항에 따라 계상된 산업안전보건관리비를 공사도급 계약서에 별도로 표시하여 공사계약 체결

따라서, 공사계약 의뢰부서는 ‘20. 7. 1.부로 2천만원 이상인 공사에 대하여 예정가격을 작성할 경우에는 관련법에 따라 산업안전보건관리비를 계상하고 계약내역서를 작성할 경우에는 낙찰률 등에 따라 변경되는 일이 없도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 산업안전보건관리비 조정 계약

◆◆◆◆지역본부와 ▲▲지역본부, ◆◆지역본부 관로·계 전·ΨΨΨΨ부 및 ☒☒☒☒ ΦΦΦΦΦ소는 공사계약 내역서를 검토하면서 【표 2】와 같이 예정가격에 계상된 산업안전보건관리비를 계약상대자가 조정한 사실을 확인하지 못하였고, 계약담당부서인 ⊗⊗부는 계상된 산업안전보건관리비를 조정할 수 없다는 내용을 입찰공고를 통하여 알렸음에도 불구하고, 수급인과 공사계약을 체결할 때 조정된 산업안전보건관리비를 인지하지 못하고 계약 체결을 진행하여 산업안

전보건관리비 업무를 부적정하게 처리하였다.

【표 2】 산업안전보건관리비 계약 부적정 현황(계약시 과소·과다 조정)

(단위 : 원)

소속	공사	공사기간	산업안전보건관리비		사업 담당자	계약 담당자	비고
			설계	계약			
◆◆ ◀원	◆ <관리소 터보팬창형 정압설비 국산화 시제품 개발을 위한 전기/계장 공사	'20.09.01 ~'22.03.31	23,565,510	23,910,392	NNN	OOO	진행 공사
◆◆ ₩₩	qq £ ● 지구(◎ ¥ ◎) 가스관 보강공사	'21.01.21 ~'22.02.28	19,077,906	17,458,309	UUU	VVV	진행 공사
▲▲ 지역	2021년 ▲▲지역 II피킹 가배관 설치공사	'21.04.15 ~'21.12.11	1,587,283	1,393,592	XXX	ZZZ	진행 공사
◆◆ 지역	2020년 노후 볼밸브 교체공사	'20.08.12 ~'20.12.15	1,307,728	1,167,139	HHH	III	준공 완료

※ 확인서 및 제출자료 재구성

나. 산업안전보건비 계상 부적정 현황

고용노동부 고시 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 제4조(계상 기준)에 따라 건설공사 발주자는 공사종류 및 대상액에 따라 【표 3】의 안전관리비 요율을 적용하여 공사비에 계상하여야 한다.

【표 3】 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준

(단위 : 원)

공사종류 \ 대상액	5억 미만	5억 이상~50억 미만	50억 이상	
			800억 미만 (주공종이 토목의 경우 1,000억)	800억 이상 (주공종이 토목의 경우 1,000억)
일반건설공사(갑) ¹⁾	2.93%	1.86%+5,349천원(기초액)	1.97%	2.15%
일반건설공사(을) ²⁾	3.09%	1.99%+5,499천원(기초액)	2.10%	2.29%
특수 및 기타건설공사 ³⁾	1.85%	1.20%+3,250천원(기초액)	1.27%	1.38%

1) 일반건설공사(갑) : 건축물 등의 건설공사, 도로신설공사, 기타건설공사(가스관 매설공사 등), 타 건설로 분류하지 않은 공사

그러나 ○○○○지역본부 등 4개 사업소가 시행한 4건의 공사에 대하여 【표 3】의 적절한 공사종류를 적용하지 못해 산업안전보건관리비를 잘못 계상하였다.

한편, 대상액이 5억~50억 원 미만일 경우에는 해당 공사에 1회의 기초액을 가산해야 하나 hhhh처가 설계한 ‘~ 천연가스 공급시설 건설 전기공사 (VS, VS)’의 경우 공종별로 기초액을 가산하여 총 6회를 적용하여 32,093,996원을 추가 계상한 사실이 확인되었다.

또한, 대상액이 5억~50억 원 미만이며 발주자가 재료를 제공하는 관급자재가 포함되는 경우, 제공된 재료비가 포함되는 경우와 제공된 재료비 미포함의 경우 중 산정된 금액을 비교하여 작은 금액을 적용해야 하며 이때 제공된 재료비 미포함의 경우는 【표 4】의 ‘㉠’와 같이 산정 후 ‘㉡’와 비교하여 작은 금액을 선택해야 한다.

그러나 ◀◀지역본부 등 5개 사업소가 시행한 9건의 공사는 관급자재가 포함된 5~50억 미만의 공사에 대하여 산업안전보건관리비 산정 시 【표 4】의 ‘㉠’를 부적정하게 산출하여 계상한 사실이 확인되었다.

2) 일반건설공사(을) : 기계장치공사(도시가스제조 및 공급설비 공사 등)

3) 특수 및 기타건설공사 : 다른 공사와 분리발주되어 시간·장소적으로 독립하여 시행하는 전기공사, 정보통신공사, 조경공사, 포장공사 등

【표 4】 대상액 5억~50억 원 공사의 산업안전보건관리비 산정방식

□ 대상액 5억~50억 원 미만 공사로 산업안전보건관리비

1) 도급자 관급 포함 공사의 경우

■ ㉠, ㉡ 중 작은 금액 선택

㉠ 제공된 재료비 포함 : (재료비+직접노무비+도급자관급) $\times$ 율

㉡ 제공된 재료비 미포함 : ((재료비+직접노무비) $\times$ 율+기초액) $\times$ 1.2

※ ㉡의 부적정 적용사례 : (재료비+직접노무비) $\times$ 율 $\times$ 1.2+기초액

2) 도급자 관급 미포함 공사의 경우

■ (재료비+직접노무비) $\times$ 율

또한, 고용노동부 고시 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 제2조(정의) 1항에 따라 안전관리비 대상액 산정은 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액이며, 발주자가 재료를 제공할 경우에는 해당 재료비를 포함한다고 정의하고 있다.

그러나 ◀◀지역본부 등 5개 사업소는 발주자가 재료를 제공하는 5건의 공사에 대하여 대상액 산정 시 관급자재를 포함하여 대상액을 산정하여야 함에도 불구하고, 관급자재의 일부 또는 전부를 포함하지 않은 상태로 산업안전보건관리비를 계상하였고, ◀◀지역본부 ‘◀♣LT~♥♣ 등 3개구간 ILI관련 피그트랩 및 가배관 설치공사’의 경우 관급자재 미포함 공사임에도 불구하고 관급자재가 포함된 공사로 가정하여 20%를 가산하여 부적정하게 산업안전보건관리비를 계상하였다. 또한 ●●●●지역본부는 ‘☉~☉’(◀◆강교) 배관이설공사’를 시행하면서 대상액 산정 시 직접노무비를 포함하지 않아 산업안전보건관리비를 부적정하게 계상하였다.

한편, gggg처 ‘▷◇ ◆■□○☉ 복원 전기공사’의 경우 대상액 산정 시 5억 원

이하의 공사임에도 불구하고, 【표 3】의 5억~50억 원 미만의 공사로 가정하여 1.86%의 요율 적용 후 5,349,000원의 기초액을 가산하여 대상액 산정을 부적정하게 처리한 사실이 확인되었다.

이에 따라 【표 5】의 20건의 공사에 대하여 해당 사업의 위험도를 고려하여 적정하게 계상되어야 하는 산업안전보건관리비를 과도 또는 과소하게 처리한 결과 16,581,134원을 추가 계상하였다.

【표 5】 산업안전보건관리비 계상 부적정 현황(공사종류 및 요율 등)

(단위 : 원)

소속	공사	공사기간	산업안전보건관리비		차액 (C=③-①)	사유*	사업 담당자	비고
			오계상(①)	정상계상(③)				
지역	kk지사 사옥 증축공사	'20.10.26 ~'22.02.26	38,904,583	41,431,009	2,526,426	★	PPP	진행 공사
	◇■관리소 계량설비 설치공사	'21.06.23 ~'22.05.22	37,700,899	38,770,699	1,069,800	●	QQQ	진행 공사
	◆◁~◎(시도**호선)구간 배관이설공사	'21.04.28 ~'22.04.27	48,109,036	49,178,839	1,069,803	●	RRR	진행 공사
	◀☞LT~♥☞ 등 3개구간 II 관련 피그그램 및 가배관 설치공사	'21.04.27 ~'22.04.26	2,157,195	3,002,585	845,390	◆,◎	SSS	진행 공사
○○ ○○	◆■관리소 초음파 계량설비 교체공사(기계)	'20.08.25 ~'20.12.31	3,280,759	3,502,024	221,265	★,◎	ÆÆÆ	완료 공사
◎◎ ◎◎	○■, ◇■◇GS 계량설비 교체공사	'21.07.09 ~'21.11.30	2,030,969	2,437,166	406,197	★	TTT	진행 공사
◆◆ ◆◆	○□□GS 노후설비 개선공사	'20.07.13 ~'20.12.31	16,056,926	17,096,729	1,039,803	●	ΘΘΘ	완료 공사
●● ●●	○■~●■(■▶강교) 배관이설공사	'21.02.22 ~'21.08.31	5,312,583	10,336,082	5,023,499	☆	BBB	완료 공사
▽▽ 지역	○△관리소 계량라인 개선공사	'21.04.20 ~'21.12.31	18,147,398	20,416,000	2,268,602	★	WWW	진행 공사
▲▲ 지역	①▲~◎▲~●○(◎▲천) 구간 배관이설공사	'21.05.18 ~'22.03.14	64,973,900	65,301,688	327,788	●	YYY	진행 공사
◆◆ 지역	송전철탑 인접배관 안전성 확보공사	'20.11.09 ~'21.06.30	17,097,238	15,139,199	△1,958,039	★	яяя	완료 공사
	2021년 ◀☞LT~♥☞구간 II피킹 부대설비 설치공사	'21.04.20 ~'21.09.30	742,943	783,514	40,571	◎	###	진행 공사
	2021년 관리소 공급설비 도장공사	'21.03.22 ~'21.06.30	770,670	1,220,576	449,906	◎	GGG	완료 공사
	●□~□○(■로)구간 배관이설공사	'20.06.02 ~'21.3.31	64,183,604	65,253,407	1,069,803	●	EEE	완료 공사
	●□~□○(●①마을앞)구 간 배관이설공사	'20.07.09 ~'20.05.31	19,410,280	20,480,083	1,069,803	●	яяя	완료 공사
	●□~□○(◆①육교) 구간 배관이설공사	'20.12.28 ~'20.05.31	15,023,432	16,093,242	1,069,810	●	FFF	완료 공사
	■○관리소 계량배관 분리공사(기계,토목)	'21.06.21 ~'22.02.15	30,744,701	31,844,504	1,099,803	●	HHH	진행 공사
hhhh 처	■○~●■ 천연가스 공급시설 건설 전기공사	'21.04.19 ~'21.11.30	51,331,277	19,237,281	△32,093,996	○	JJJ	진행 공사
	●○~●○ 천연가스 공급시설 건설 전기공사	'21.6.22 ~'21.11.30	14,950,099	16,019,899	1,069,800	●	bbb	진행 공사
gggg 처	▷◇◆●○ 복원 전기공사	'20.03.09 ~'21.12.31	12,019,019	8,821,851	△3,197,168	◇	ccc	진행 공사
합 계	-	-	462,947,511	446,366,377	△16,581,134	-	-	-

* 공사종류 분류 부적정(◎), 공종별 기초액 가산(○), 기초액 미포함 20% 가산(●), 사급자재 미 반영(★), 사급자재가 없음에도 20% 가산(◆), 직접노무비 미반영(☆), 대상액 산정 부적정(◇)

다. 설계변경 시 계상 및 정산 부적정

고용노동부 고시 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 제4조(계상 기준) 3항에 따르면 발주자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 지체 없이 아래 기준에 따라 산업안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다.

【표 6】 설계변경 등으로 대상액 변동시 안전보건관리비 조정 계상 방법

□ 설계변경에 따른 산업안전보건관리비

= 설계변경 전의 산업안전보건관리비 + 설계 변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액

▶ 증감액

= 설계변경전의 안전관리비 X 대상액의 증감비율(%)

▶ 대상액 증감비율(%)

= $\frac{(\text{설계변경 후 대상액} - \text{설계변경 전 대상액})}{\text{설계 변경 전 대상액}} \times 100\%$

※ 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계 변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말함

그러나 ▽▽지역본부의 ‘2020년 ILI 부대공사(☎, ☎)’ 등 3개 사업소가 시행한 4건의 공사에 대하여 설계변경 시 대상액의 증감비율에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하지 않고, 【표 7】과 같이 과다 또는 과소하게 집행하고 준공한 사실이 확인되었다.

【표 7】 산업안전보건관리비 계상 부적정 현황(설계변경시 정산 오류)

(단위 : 원, %)

소속	공사	공사기간	산업안전보건관리비				증감율	실제 계상액	지급액 (과다/과소)	사업 담당자
			대상액(계약)	계상액(계약)	대상액(변경)	계상액(변경)				
●●●●	SS관리소 공급설비 설치공사	'20.07.10 ~ '20.12.15	117,076,075	4,959,625	114,693,924	4,860,433	-2.0	4,959,625	99,192 (과다)	bbb, AAA
▽▽지역	2020년 ILI 부대공사 (☎, ☎)	'20.09.07 ~ '20.12.31	101,858,828	3,667,453	92,646,406	3,335,757	-9.4	2,862,773	472,984 (과소)	CCC
	2020년 ▽▽지역본부 ILI 부대공사	'20.02.11 ~ '20.12.31	92,305,593	3,291,961	102,205,983	3,645,046	10.7	3,158,165	486,881 (과소)	CCC
▲▲기지	특고압 유입식 변압기 정밀점검 분해정비 공사	'20.09.01 ~ '20.10.31	24,216,262	448,001	20,062,489	531,400	-18.6	448,001	83,399 (과다)	DDD

관계부서 등 의견 및 검토결과

산업안전보건관리비 계상 부적정 현황(공사종류 및 요율 등) 관련하여 jjjjj 부의 '▷◇ ◆■□◎ 복원 전기공사' 설계담당자는 대상액이 5억 원 이상으로 설계한 부분에 대하여 입찰공고 기간 중 잘못 작성됨을 인지하였으나, 공정 준수를 우선으로 하여 재공고 없이 계약을 진행하였으며, 오계상된 내용에 대하여 회사의 손실이 발생하지 않도록 시공부서(▷▷기지본부 nnnn부)에 후속 조치를 하였다고 의견을 제시하였다.

또한, ◀◀지역본부 '◇■관리소 계량설비 설치공사' 사업담당자는 대상액이 5억~50억 원 미만이며 발주자 제공의 관급자재가 포함되는 경우로, 제공된 재료비가 포함되는 경우와 제공된 재료비 미포함의 경우 중 산정된 금액을 비교하여 작은 금액을 적용해야 하는 부분에 대하여 산정방식에 오류가 있었음을 인지하였고, 향후 공급설비 공사감독 업무 수행 시 적정계상을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★처장은

- ① 【표 2】와 같이 공사계약 낙찰자가 산업안전보건관리비를 조정하여 계약내역서를 작성한 사실을 인지하지 못하고 준공을 완료한 업무담당자 및 계약담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
공급본부	◆◆지역본부	ΨΨΨΨ부	HHH
		⊗⊗부	III

② 【표 2】와 같이 공사계약 낙찰자가 산업안전보건관리비를 조정하여 계약내역서를 작성한 사실을 인지하지 못하고 공사계약을 진행중인 업무담당자 및 계약담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
☒☒☒☒☒		ΦΦΦΦΦ소	NNN
		⊗⊗부	OOO
공급본부	◆◆◆◆지역본부	< < < < 부	UUU
		⊗⊗부	VVV
	▲▲지역본부	< < < < 부	XXX
		⊗⊗부	ZZZ

③ 【표 5】와 같이 산업안전보건관리비를 부적정하게 계상 및 집행하여 준공을 완료한 업무담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
공급본부	○○○○지역본부	ΨΨΨΨ부	ÆÆÆ
	◆◆◆◆지역본부	ΨΨΨΨ부	ΘΘΘ
		< < < < 부	яяя(前 ◆◆지역본부 < < < < 부)

	●●●●지역본부	< < < < 부	BBB
	◆◆지역본부	ψψψψ부	GGG
		< < < < 부	FFF
		지사	EEE(前 ◆◆지역본부 < < < < 부)

④ 【표 5】와 같이 산업안전보건관리비를 부적정하게 계상 후 공사를 진행중인 업무담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
공급본부	◀◀지역본부	ψψψψ부	PPP QQQ
		< < < < 부	RRR SSS
	◎◎◎◎지역본부	ψψψψ부	TTT
	▽▽지역본부	ψψψψ부	WWW
	▲▲지역본부	< < < < 부	YYY
	◆◆지역본부	< < < < 부	###
	hhhh처	< < < < 부	JJJ
		< < < < 부	bbb
생산본부	gggg처	ㅍㅍㅍ부	ccc

⑤ 【표 7】과 같이 설계변경 등으로 대상액의 변동 시 대상액의 증감비율에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하지 않고, 과다 또는 과소하게 집행처리 후 준공한 업무담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
공급본부	●●●●지역본부	ψψψψ부	AAA
		★★★★부	bbb(前 ●●●●지역본부 ψψψψ부)
	▽▽지역본부	☎☎☎☎부	CCC(前 ▽▽지역본부 ψψψψ부)
생산본부	▲▲기지본부	zzzz부	DDD